



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002560

Tocache, 10 SET. 2024



Visto, el Expediente contiene: Resolución N° 06 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 16.08.2016, corresponde a la sentencia; Resolución N° 11 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí de fecha 29.05.2017; Resolución N° 28 de fecha 11.11.2022 que resuelve nula la RJ N° 000463-2019-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 1649-2024-GRSM/DRE, de fecha 27.05.2024; Nota Informativa N° 073-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 13.06.2024; Memorando N° 0929-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 27.06.2024; Informe escalafonario N° 00691-2024UGEL de fecha 14.08.2024; Carta N° 170-2024-TCC de fecha 23.08.2024 que remite la liquidación judicial, Nota de Coordinación N° 382-2024-GRSM/DRE-UGEL-T-UGA/RRHH de fecha 23.08.2024 que remite la liquidación judicial y el Memorando N° 1343-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 26.08.2024 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **JOSE ENRIQUE SANTIVÁÑEZ GUTIERREZ** con **DNI N°01009340**, en un total de ciento nueve (109) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);"



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002560

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;



Que, con Resolución Jefatural N° 000463-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 11 de julio de 2019, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 06 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 11 (sentencia de vista) de fecha 29 de mayo del 2017, recaído en el expediente judicial N° **00128-2015-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **JOSE ENRIQUE SANTIVÁÑEZ GUTIERREZ**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde **01.11.1991 hasta 25.11.2012 (laboró como nombrado)**; calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 7,939.32**;



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1649-2024-GRSM/DRE de fecha 27 de mayo del 2024, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000463-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 11 de julio de 2019, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 7,939.32** soles a favor de **JOSE ENRIQUE SANTIVÁÑEZ GUTIERREZ** docente nombrado, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 28 de fecha 11 de noviembre del 2022, recaído en el expediente judicial N° **00128-2015-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 28 de fecha 11 de noviembre del 2022, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000463-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 11 de julio de 2019, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 002560

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 00691-2024 emitido por la UGEL Tocache de fecha 22 de agosto del 2024, **JOSE ENRIQUE SANTIVÁÑEZ GUTIERREZ** actualmente el profesor es retirado de la Jurisdicción de la UGEL Tocache; por lo que el Juzgado Mixto Sede Tocache dispone en la sentencia la Resolución N° 06 de fecha 16 de agosto del 2016, los reintegros de su bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, se liquidaran efectuándose observancia estrictamente los periodos laborales consignados en la ficha escalafonaria y los que puedan verificarse con otros instrumentos idóneos; según el informe escalafonario indicado se desprende los periodos para el cálculo como contratado desde el **01.11.1991 hasta 25.11.2012 (laboró como nombrado)** lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**;

Que, mediante Memorando N° 0929-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 27 de junio del 2024, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, elabora la Liquidación Judicial de Preparación de Clases y Evaluación 30% del servidor de **JOSE ENRIQUE SANTIVÁÑEZ GUTIERREZ** en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 25/100 SOLES (S/ 61,578.25)**, como se detalla a continuación:



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002560

DECRETOS X AÑO	TIPO II.EE	PERIODO	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CONDICION LABORAL	MONTO
TOTAL							61578.25
D.S. 261 NOV.91 - DIC 91 (2MESES)	2	URBANO	2	E	24		10.35
D.S.021 ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7	URBANO	7	E	24		36.23
Ley 25671 AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9	URBANO	9	E	24		208.58
D.S. 081 MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11	URBANO	11	E	24		452.93
D.S.019 ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6	URBANO	6	E	24		409.05
D.U. 080 OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	URBANO	10	E	24		999.75
Ley 26504 Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	URBANO	15	E	24		1571.65
D.U. 090 Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	URBANO	9	E	24		1168.96
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	URBANO	20	E	24		3204.29
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	URBANO	15	E	24		2952.79
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	URBANO	14	III	24		3258.80
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	URBANO	19	III	24		4707.32
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	URBANO	1	III	40		264.18
D.S. 065,D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	URBANO	8	III	40		2353.43
D.S. 065,D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	URBANO	2	III	24		555.51
D.S. 065,D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	URBANO	2	III	40		588.36
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	URBANO	3	III	40		945.53
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	URBANO	5	III	40		1643.39
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	URBANO	2	III	24		624.51
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	URBANO	2	III	40		657.36
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	URBANO	4	III	40		1398.71
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	URBANO	6	III	40		2152.07
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	URBANO	2	III	24		684.51
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	URBANO	4	III	24		1415.21
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	URBANO	4	III	24		1458.11
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	URBANO	12	III	40		4790.14
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	URBANO	2	III	24		729.06
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	URBANO	22	III	40		8781.92
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	URBANO	12	III	24		4374.34
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	URBANO	23	III	40		9181.22

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002560

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de don **JOSE ENRIQUE SANTIVÁÑEZ GUTIERREZ** con DNI N° 01009340 el profesor es retirado de la Jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total integra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 06 (sentencia) de fecha 16 de agosto de 2016 y Resolución N° 28 de fecha 11 de noviembre del 2022, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:

N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
1649-2024	00128-2015-0-2209-JM-CI-01	SANTIVÁÑEZ GUTIERREZ JOSE ENRIQUE	a) 01.11.1991 hasta 25.11.2012 (laboró como nombrado)	S/ 61,578.25

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fechada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

